

CONTRATO DE VINCULACIÓN DE VENDEDOR

Plataforma de Comercio Electrónico · Marketplace Colombia

Versión 2.0 | 18 de mayo de 2026 | Ley 527/1999 · Ley 1480/2011 · Decreto 1074/2015 · Ley 1581/2012

■■ AVISO LEGAL: La aceptación electrónica, el clic de confirmación o la firma digital de este documento constituyen plena manifestación de voluntad conforme a la Ley 527 de 1999 (Comercio Electrónico) y el Decreto 2150 de 1995. Este contrato tiene los mismos efectos jurídicos que un documento físico firmado.

I. PARTES CONTRATANTES

EL OPERADOR (Parte A)	EL VENDEDOR (Parte B)
Razón social: GRUPO LO TENGO S.A.S.	Nombre / Razón social: _____
NIT: 901.981.692-3	Tipo doc.: ☐ CC ☐ NIT ☐ CE ☐ Pasaporte
Rep. Legal: RICARDO ANDRÉS GUTIÉRREZ MOLINA	Número doc.: _____
C.C. Rep.: 94.534.855	Dirección: _____
Matrícula: 1263517-16	Ciudad / Dpto.: _____
Cámara: Cámara de Comercio de Cali	Email: _____
Dirección: CR 48 A 12 B 55 AP 102 C, Cali, Valle del Cauca	Teléfono: _____
Email: operaciones@lo-tengo.com.co	Régimen IVA: ☐ Responsable ☐ No responsable
Web: https://lo-tengo.com.co	

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, República de Colombia, a los 18 de mayo de 2026, las partes antes identificadas, plenamente capaces, libres de toda presión o coacción, declaran haber leído, comprendido y aceptado íntegramente el presente Contrato de Vinculación de Vendedor (en adelante "el Contrato"), sometiéndose a sus términos y condiciones.

II. OBJETO DEL CONTRATO

2.1 El presente Contrato regula las condiciones bajo las cuales EL VENDEDOR accede y utiliza la plataforma digital **Lo Tengo Colombia** (<https://lo-tengo.com.co>), operada por GRUPO LO TENGO S.A.S. (en adelante "la Plataforma"), para publicar, ofrecer y comercializar sus productos y/o servicios a compradores en el territorio colombiano e internacional.

2.2 EL OPERADOR actúa exclusivamente como **intermediario tecnológico** que facilita el encuentro entre oferta y demanda. No es propietario de los bienes publicados, no interviene en la negociación entre vendedor y comprador, y no garantiza la calidad, autenticidad, legalidad, ni idoneidad de los productos ofrecidos por EL VENDEDOR, en concordancia

con la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre responsabilidad de marketplaces (Acción de tutela 11001220300020240008400).

2.3 La relación entre las partes es de naturaleza **mercantil independiente**. Nada en este Contrato crea una relación laboral, de agencia comercial, sociedad, franquicia ni representación legal entre EL OPERADOR y EL VENDEDOR.

III. COMISIONES, TARIFAS Y LIQUIDACIONES

Concepto	Condición / Porcentaje
Comisión del Operador	5% s/precio venta neto al comprador
Pago al Vendedor	95% del valor neto de venta efectiva
Frecuencia de liquidación	Quincenal: días 15 y último hábil de cada mes
Método de pago	Transferencia bancaria (PSE / ACH)
Plazo de acreditación	3-5 días hábiles bancarios
Retención en la fuente	Según régimen tributario declarado por el Vendedor
Retención IVA / ReteIVA	Cuando aplique por norma DIAN vigente
Contracargos / chargebacks	A cargo exclusivo del Vendedor si origina en su producto
Devoluciones Ley 1480	El Vendedor asume costo de producto defectuoso o no conforme

3.1 Retención del pago. EL OPERADOR podrá retener o suspender temporalmente el pago al VENDEDOR cuando: (i) existan reclamaciones de compradores en curso; (ii) se detecte actividad fraudulenta o indicios de ella; (iii) lo ordene autoridad judicial o administrativa competente; (iv) el saldo de devoluciones o contracargos supere el valor a liquidar. La retención no generará intereses a favor del Vendedor.

3.2 Modificación de tarifas. EL OPERADOR podrá modificar las comisiones con **30 días calendario de preaviso** mediante notificación al correo registrado. La continuidad en el uso de la Plataforma tras el preaviso constituye aceptación tácita de las nuevas tarifas, conforme al artículo 864 del Código de Comercio.

IV. OBLIGACIONES Y DECLARACIONES DEL VENDEDOR

4.1 Obligaciones de cumplimiento general:

- (1) Proporcionar información veraz, completa y actualizada sobre su identidad, datos fiscales, productos y condiciones comerciales. La información falsa o inexacta configura causa de terminación inmediata y puede dar lugar a acciones penales por fraude (Art. 246 Código Penal colombiano).
- (2) Completar el proceso de **KYC (Know Your Customer / Conoce a tu Cliente)**, incluyendo la presentación de documentos de identidad, RUT, datos bancarios y firma del presente Contrato, como condición previa para activar su cuenta.
- (3) Garantizar que los productos publicados son de su propiedad o cuenta con autorización legal expresa del titular para comercializarlos. La venta de productos falsificados, pirateados o sin autorización conlleva responsabilidad penal (Art. 306 Código Penal) y civil solidaria.

- (4) Cumplir con toda la normativa colombiana aplicable: régimen de IVA (DIAN), facturación electrónica (Resolución DIAN 042/2020 y siguientes), ReteFuente, RetelCA, y demás obligaciones tributarias según su régimen.
- (5) Describir los productos con exactitud: condición (nuevo/usado), características, precio, disponibilidad y tiempos de entrega. Las descripciones engañosas constituyen infracción al Estatuto del Consumidor (Art. 23, Ley 1480/2011).
- (6) Despachar los pedidos dentro de los plazos prometidos y en las condiciones acordadas. El incumplimiento reiterado activa el protocolo de suspensión de cuenta.
- (7) Gestionar y atender oportunamente las garantías de sus productos conforme a los artículos 7 a 17 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). EL VENDEDOR, como productor o proveedor, es el obligado principal ante el comprador; EL OPERADOR solo responde subsidiariamente como plataforma.
- (8) Responder las reclamaciones de compradores dentro de los **5 días hábiles** siguientes a su notificación. El silencio se interpretará como aceptación de la reclamación.
- (9) Mantener vigentes todos los permisos, registros INVIMA, ICONTEC u otros requeridos por la naturaleza de sus productos (alimentos, cosméticos, dispositivos médicos, etc.).
- (10) Abstenerse de contactar directamente a los compradores para eludir la comisión del Operador o migrarlos a canales externos. Esta conducta constituye competencia desleal y causa de terminación inmediata.

4.2 Obligaciones de seguridad y datos:

- (1) Mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso. EL VENDEDOR es el único responsable de toda actividad realizada desde su cuenta.
- (2) Notificar de inmediato a EL OPERADOR cualquier acceso no autorizado o vulneración de seguridad de su cuenta.
- (3) No utilizar bots, scripts, scrapers u otros medios automatizados no autorizados para interactuar con la Plataforma.
- (4) Tratar los datos personales de los compradores conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y el Decreto 1377 de 2013, únicamente para los fines de la transacción.

4.3 Productos prohibidos:

El VENDEDOR no podrá publicar ni comercializar bajo ninguna circunstancia: armas, explosivos o sus partes; sustancias controladas o estupefacientes; productos de origen ilegal o robado; medicamentos sin registro INVIMA; moneda o documentos falsificados; contenido que vulnere derechos de autor, marcas registradas o patentes de terceros; productos para adultos sin habilitación expresa; animales silvestres o en vía de extinción; ni ningún bien cuya venta esté prohibida por la legislación colombiana. El incumplimiento activa terminación inmediata y reporte a autoridades.

V. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR

■ **CLÁUSULA CRÍTICA DE BLINDAJE JURÍDICO:** Esta sección protege a GRUPO LO TENGO S.A.S. de responsabilidad solidaria ante reclamaciones de terceros por actos del Vendedor. El Vendedor declara haberla leído expresamente y acepta sus términos sin reservas.

5.1 Calidad de intermediario. EL OPERADOR es un intermediario tecnológico conforme al artículo 53 de la Ley 1480 de 2011. **No es productor ni proveedor directo de los bienes ofrecidos por el VENDEDOR.** En consecuencia, no responde ante los compradores por: calidad, autenticidad, estado, existencia, idoneidad o seguridad de los productos publicados por el VENDEDOR; incumplimientos en la entrega; garantías de los bienes; ni por daños derivados del uso de los productos vendidos.

5.2 Exclusión de daños indirectos. En ningún caso EL OPERADOR será responsable por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales o punitivos, incluyendo pérdida de ganancias, pérdida de datos, daño reputacional o interrupción de negocio, derivados del uso o imposibilidad de uso de la Plataforma. Esta exclusión aplica incluso si EL OPERADOR fue informado de la posibilidad de tales daños.

5.3 Tope máximo de responsabilidad. La responsabilidad máxima total de EL OPERADOR ante EL VENDEDOR, por cualquier causa y concepto, no podrá superar el valor de las comisiones efectivamente pagadas por EL VENDEDOR durante los **tres (3) meses anteriores** al evento que genera el reclamo. Este tope no aplica a casos de dolo o culpa grave comprobada del Operador.

5.4 Fuerza mayor y caso fortuito. EL OPERADOR no será responsable por incumplimientos derivados de: fallas en redes de telecomunicaciones, interrupciones de proveedores de nube o hosting, ataques cibernéticos, desastres naturales, actos de autoridad, pandemia, huelgas generales u otros eventos fuera de su control razonable (Art. 1604 Código Civil).

5.5 Disponibilidad de la Plataforma. EL OPERADOR no garantiza disponibilidad continua, ininterrumpida o libre de errores de la Plataforma. Podrá realizar mantenimientos programados o de emergencia con o sin previo aviso. La indisponibilidad temporal no da derecho a compensación alguna.

5.6 Contenido del Vendedor. EL VENDEDOR es el único responsable del contenido que publica (fotografías, textos, precios, descripciones). EL OPERADOR se reserva el derecho de revisar, editar, ocultar o eliminar cualquier publicación que a su juicio incumpla las políticas de la Plataforma o la normativa vigente, sin que ello genere responsabilidad frente al Vendedor.

VI. INDEMNIZACIÓN — VENDEDOR A FAVOR DEL OPERADOR

6.1 Obligación de indemnizar. EL VENDEDOR se compromete irrevocablemente a **defender, indemnizar y mantener indemne** a GRUPO LO TENGO S.A.S., sus directivos, empleados, agentes y representantes, frente a cualquier reclamo, demanda, acción legal, sanción administrativa, multa, costo, gasto (incluidos honorarios de abogados) o perjuicio que surja de o esté relacionado con:

- (1) Los productos publicados o vendidos por EL VENDEDOR (defectos, peligrosidad, falsificación, incumplimiento de garantía, publicidad engañosa).
- (2) El incumplimiento por parte del VENDEDOR de cualquier disposición de este Contrato, de las políticas de la Plataforma, o de la ley colombiana.
- (3) La violación de derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes o derechos de autor de terceros por parte del VENDEDOR.

- (4) Reclamaciones de compradores ante la SIC, Superintendencia de Sociedades, Profamilia, INVIMA u otras entidades públicas, cuando deriven de actos u omisiones del VENDEDOR.
- (5) Infracciones tributarias, evasión fiscal o incumplimiento de obligaciones ante la DIAN imputables al VENDEDOR.
- (6) Daños a terceros causados por los productos del VENDEDOR (lesiones, daños materiales, muerte).
- (7) Información personal de compradores divulgada o mal tratada por el VENDEDOR.

6.2 Procedimiento de defensa. Ante cualquier reclamo cubierto por esta cláusula, EL OPERADOR notificará al VENDEDOR dentro de los 5 días hábiles de conocerlo. EL VENDEDOR deberá: (i) asumir la defensa legal; (ii) no celebrar acuerdo o transacción sin consentimiento previo escrito del Operador; (iii) reembolsar al Operador los costos en que haya incurrido en su defensa en un plazo no mayor a 30 días corrientes. EL OPERADOR podrá tomar el control de la defensa a expensas del VENDEDOR si lo considera necesario.

6.3 Seguro obligatorio. EL VENDEDOR que genere ventas superiores a **10 SMMLV mensuales** deberá mantener vigente una póliza de responsabilidad civil extracontractual por un valor mínimo de **100 SMMLV** y agregar a GRUPO LO TENGO S.A.S. como asegurado adicional. La póliza deberá presentarse al Operador dentro de los 30 días siguientes a alcanzar dicho umbral de ventas.

VII. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR — LEY 1480/2011

7.1 Garantía legal. Conforme al artículo 7 de la Ley 1480 de 2011, los productos vendidos a través de la Plataforma están sujetos a garantía legal mínima de **1 año** para bienes durables y **30 días** para perecederos, salvo garantía superior ofrecida por el Vendedor. EL VENDEDOR, como productor o proveedor, es el principal obligado. La garantía corre a su exclusivo costo.

7.2 Derecho de retracto. El comprador tiene derecho a retractarse de compras a distancia dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la entrega, conforme al artículo 47 de la Ley 1480/2011. EL VENDEDOR asume todos los costos de devolución y reembolso en estos casos.

7.3 Derecho de reversión de pago. En operaciones con tarjeta, el comprador puede solicitar la reversión del débito ante su banco (Art. 51, Ley 1480/2011). Los costos del chargeback o contracargo son asumidos íntegramente por EL VENDEDOR si el reclamo es procedente.

7.4 Información al consumidor. EL VENDEDOR debe garantizar que sus publicaciones contengan información suficiente, veraz y oportuna sobre precio total (con IVA), características, restricciones, instrucciones de uso y riesgos del producto, conforme al artículo 23 de la Ley 1480/2011. La publicidad engañosa da lugar a sanciones de la SIC y responsabilidad civil solidaria.

VIII. PROPIEDAD INTELECTUAL

8.1 Licencia al Operador. EL VENDEDOR otorga a EL OPERADOR una licencia no exclusiva, libre de regalías, para usar, reproducir, adaptar y exhibir su nombre comercial, logotipo, fotografías y descripciones de productos, únicamente para: (i) operar la Plataforma; (ii) actividades de marketing y promoción del VENDEDOR dentro de la Plataforma; (iii) cumplir obligaciones legales. Esta licencia termina con la finalización del Contrato.

8.2 Declaración de titularidad. EL VENDEDOR declara y garantiza que posee o tiene autorización legal para usar todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos y el contenido que publica. EL OPERADOR no asume responsabilidad por infracciones de PI cometidas por el VENDEDOR.

8.3 Tecnología de la Plataforma. La Plataforma, su código fuente, algoritmos, diseño, base de datos y marca Lo Tengo Colombia son propiedad exclusiva de GRUPO LO TENGO S.A.S. EL VENDEDOR no adquiere ningún derecho sobre ellos.

IX. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — LEY 1581/2012

9.1 Autorización de tratamiento. EL VENDEDOR autoriza expresamente a GRUPO LO TENGO S.A.S., como Responsable del Tratamiento, para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir y transferir sus datos personales con las siguientes finalidades: (i) gestión de la cuenta de vendedor; (ii) liquidación de pagos y facturación; (iii) cumplimiento de obligaciones tributarias y regulatorias; (iv) comunicaciones operativas y comerciales; (v) prevención de fraude y lavado de activos (SARLAFT — UIAF).

9.2 Derechos del titular. EL VENDEDOR, como titular de datos, puede en cualquier momento: conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos; revocar la autorización; acceder gratuitamente a sus datos; y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Solicitudes al correo: privacidad@lo-tengo.com.co. Política de privacidad completa en: <https://lo-tengo.com.co/privacidad>.

9.3 Transferencia a terceros. EL OPERADOR podrá compartir los datos del VENDEDOR con: entidades bancarias para pagos; autoridades tributarias (DIAN); organismos de control (UIAF, SIC); operadores logísticos; y proveedores de servicios tecnológicos que actúen como Encargados del Tratamiento bajo estrictas obligaciones de confidencialidad. No se venderán datos a terceros con fines publicitarios externos.

X. VIGENCIA, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN

10.1 Vigencia. El presente Contrato entra en vigor desde la fecha de aceptación por parte del VENDEDOR (firma digital, clic de aceptación o inicio de uso de la Plataforma) y tiene vigencia **indefinida** hasta su terminación conforme a esta cláusula.

10.2 Terminación con preaviso. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el Contrato mediante notificación escrita con **30 días calendario de antelación** al correo registrado de la contraparte. Durante el preaviso, las obligaciones siguen vigentes. Las operaciones en curso se liquidarán conforme a los términos del Contrato.

10.3 Terminación inmediata por incumplimiento. EL OPERADOR podrá terminar el Contrato y suspender la cuenta de forma **inmediata y sin preaviso**, a su sola discreción, en los siguientes casos:

- (1) Fraude, suplantación de identidad, o declaraciones falsas en el proceso de KYC.
- (2) Venta de productos prohibidos, falsificados, peligrosos o ilegales.
- (3) Incumplimiento grave o reiterado (3 o más veces) de las políticas de la Plataforma.
- (4) Actividad que ponga en riesgo la reputación, operación o seguridad de la Plataforma.
- (5) Instrucción judicial, administrativa (SIC, DIAN, UIAF, Fiscalía) o de Autoridad.
- (6) Insolvencia declarada, proceso de liquidación o acuerdo de reestructuración.
- (7) Conductas de competencia desleal, intento de migración de compradores fuera de la Plataforma, o acuerdos con terceros para eludir comisiones.
- (8) Incumplimiento de obligaciones tributarias que genere riesgo para el Operador.

10.4 Efectos de la terminación. Terminado el Contrato: (i) EL VENDEDOR pierde acceso a la Plataforma; (ii) se liquidarán los saldos pendientes deduciendo devoluciones, contracargos y multas vigentes; (iii) EL VENDEDOR deberá atender las garantías de productos ya vendidos; (iv) las cláusulas V, VI, VII, VIII, IX y XII sobreviven a la terminación.

XI. MODIFICACIONES AL CONTRATO

11.1 EL OPERADOR podrá modificar unilateralmente los términos de este Contrato, previa notificación al correo registrado del VENDEDOR con **15 días calendario de antelación**. Las modificaciones se publicarán también en <https://lo-tengo.com.co/terminos-vendedor>.

11.2 Si EL VENDEDOR no manifiesta su rechazo expreso dentro del plazo de preaviso, se entenderá que acepta tácitamente las modificaciones. En caso de rechazo, el VENDEDOR podrá terminar el Contrato conforme a la Cláusula 10.2.

XII. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS, ARBITRAJE Y LEY APLICABLE

12.1 Negociación directa. Ante cualquier controversia derivada del presente Contrato, las partes intentarán resolverla mediante negociación directa dentro de los **15 días hábiles** siguientes a la notificación del desacuerdo.

12.2 Conciliación. Si la negociación directa fracasa, las partes acudirán a conciliación ante un Centro de Conciliación legalmente reconocido en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, como requisito de procedibilidad (Ley 640/2001).

12.3 Arbitraje. Agotadas las etapas anteriores, las controversias de cuantía superior a **40 SMMLV** se someterán a arbitraje institucional ante la Cámara de Comercio de Cali, conforme al Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563/2012). Cuantías iguales o inferiores serán conocidas por los jueces civiles de Cali. Las costas del proceso correrán por cuenta de la parte vencida.

12.4 Ley aplicable. El presente Contrato se rige exclusivamente por las leyes de la República de Colombia. Las partes acuerdan como fuero exclusivo la ciudad de Cali, Valle del Cauca, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

XIII. DISPOSICIONES GENERALES

13.1 Divisibilidad. Si alguna cláusula del presente Contrato fuera declarada nula o inaplicable por autoridad competente, las demás cláusulas conservarán plena vigencia.

13.2 No renuncia. El hecho de que EL OPERADOR no ejerza o exija el cumplimiento de algún derecho no constituye renuncia al mismo ni precedente para situaciones futuras.

13.3 Integralidad. Este Contrato, junto con las Políticas de la Plataforma publicadas en su sitio web, constituye el acuerdo completo entre las partes y reemplaza cualquier acuerdo previo, verbal o escrito, sobre la misma materia.

13.4 Notificaciones. Las comunicaciones entre las partes se realizarán al correo electrónico registrado. El silencio por más de **5 días hábiles** se entenderá como conocimiento de la notificación.

13.5 Declaraciones del Vendedor. EL VENDEDOR declara bajo la gravedad del juramento que: (i) tiene plena capacidad legal para contratar; (ii) la información suministrada es verídica; (iii) los recursos con que opera son de lícita procedencia (SARLAFT); (iv) no se encuentra en listas de control (OFAC, ONU, UIAF); (v) actúa en nombre propio y no como testaferro de terceros.

XIV. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Las partes declaran haber leído íntegramente, comprendido y aceptado todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato, en constancia de lo cual lo suscriben en la ciudad de Cali, el 18 de mayo de 2026.

EL OPERADOR

_____ (Firma)

RICARDO ANDRÉS GUTIÉRREZ MOLINA

Representante Legal

NIT: 901.981.692-3

C.C.: 94.534.855

Cali, 18 de mayo de 2026

EL VENDEDOR

_____ (Firma)

[Nombre completo del Vendedor]

Vendedor / Representante Legal

Doc.: _____

Firma: _____

Fecha: _____

■ **FIRMA DIGITAL VÁLIDA:** Este contrato puede firmarse digitalmente a través de **ZapSign**. El Vendedor recibirá un enlace de firma a su correo registrado. Conforme a la **Ley 527 de 1999** (Art. 7) y el **Decreto 2150 de 1995**, la firma digital y la aceptación electrónica tienen plena validez probatoria y jurídica en Colombia, equiparable a la firma manuscrita. El hash criptográfico del documento queda registrado con fecha, hora e IP del firmante.